

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Rayuan Mal No: 10000-043-0129-2021

Antara

Vishnuvarthan A/L Kupusamy

...Perayu

Lwn

Majlis Agama Islam Selangor

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Kes Mal No: 10100-043-0194-2021

Antara

Vishnuvarthan A/L Kupusamy

...Plaintif

Lwn

Majlis Agama Islam Selangor

...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Rayuan Mal No. 10000-043-0129-2021, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel),

21 September 2023 bersamaan 5 RabiulAwwal 1445H]

*Rayuan Terhadap Keputusan Kes Tuntutan Pengisytiharan Status Agama
- 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003*

Peguam Syarie

Perayu : *Wan Nurbaini binti Mohamed Amin daripada tetuan
Yusof Zain & Co.*

Responden : *Muhammad Haziq bin Idrais daripada Bahagian Undang-
Undang MAIS*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 18/11/2021 dalam kes No. 10100-043-0194-2021 yang memerintahkan bahawa;

- i. Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff ini.*
- ii. Mahkamah memerintahkan Plaintiff membayar kos RM3000.00 kepada Defendan.*

[2] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah mengemukakan rayuan dengan memfailkan Notis Rayuan pada 30/11/2021 dan mengemukakan dua Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 42-43 Rekod Rayuan.

- I. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang kerana tidak mendengar keterangan Peguam Syarie Pemohon dalam permohonan Interlokutori untuk meminda Pernyataan Tuntutan tersebut. Hakim Bicara ketika itu hanya mendengar

keterangan Pegua responden sahaja sebelum YA Hakim Bicara memutuskan kes ini dalam membuat keputusan kes ini setelah Perayu dalam prosiding Pemohon untuk meminda Pernyataan Tuntutan tersebut.

II. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dengan memerintahkan kos kepada Perayu sebanyak RM3000.00 tanpa alasan dan sebab yang munasabah sedangkan Perayu pada masa material tersebut dalam prosiding sebutan untuk memohon meminda Pernyataan Tuntutan tersebut.

Fakta Kes

[3] Perayu iaitu Vishnuvarthan A/L Kupusamy merupakan seorang warganegara Malaysia berketurunan India yang beralamt di Lot 2016, Jalan 13/11, Seri Kembangan Tambahan, 43300 Seri Kembangan Selangor.

[4] Responden adalah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), iaitu sebuah badan yang bertanggungjawab mengendalikan hal ehwal berkenaan agama Islam dan orang Islam di Negeri Selangor yang beralamat di Tingkat 9 & 10, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor.

[5] Perayu telah dilahirkan pada 25/12/1975 dalam agama Hindu. Perayu telah memeluk Islam di Majlis Agama Islam Negeri Selangor

pada 3/8/2004 dengan mendaftarkan nama Islamnya dengan nama Wan Narash Iman bin Abdullah.

[6] Pada 9/4/2021 Perayu telah memfailkan Tuntutan Pengisytiharan Status Agama di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Pada sebutan kali kedua di hadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah, Peguam Perayu ketika itu telah memohon untuk meminda Pernyataan Tuntutan dan untuk tujuan tersebut, Pendaftar telah menetapkan tarikh sebutan di hadapan hakim pada 18/11/2021.

[7] Ketika kes disebut di hadapan Hakim pada 18/11/2021, Peguam Perayu menyatakan bahawa nama adik perayu di dalam Pernyataan Tuntutan dan lampiran terdapat perbezaan dan perkara tersebut turut dipersetujui oleh Peguam Responden ketika itu. Mahkamah telah membuat keputusan menolak Tuntutan Pengisytiharan status Agama yang difailkan Perayu dan memerintahkan Perayu membayar kos kepada Responden sebanyak RM3000.00 sebagaimana perenggan [1] di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Berdasarkan pengamatan Kami kepada Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami dapati bahawa dalam kes ini wujud dua isu yang perlu diulas oleh Kami. Isu-isu tersebut adalah seperti berikut:

1. Sama ada keputusan YA Hakim Bicara menolak Tuntutan Pengisytiharan Status Agama yang difailkan oleh pihak Perayu adalah suatu keputusan yang tepat dan wajar?
2. Sama ada keputusan YA Hakim Bicara yang memerintahkan Perayu membayar kos sebanyak RM3000.00 kepada Responden adalah suatu keputusan yang wajar?

Isu 1: Sama ada keputusan YA Hakim Bicara menolak Tuntutan Pengisytiharan Status Agama yang difailkan oleh pihak Perayu adalah suatu keputusan yang tepat dan wajar?

[9] Perayu dalam Hujah Bertulisnya menyatakan bahawa tindakan YA Hakim Bicara yang membuat penghakiman sebelum meluluskan permohonan Interlokutori Perayu untuk meminda Pernyataan Tuntutan adalah suatu kekhilafan apatah lagi Permohonan Interlokutori tersebut dimohon dalam tempoh yang munasabah yang mana Penyata Pembelaan masih belum difailkan oleh pihak Responden.

[10] Responden dalam Hujah Balasnya menyatakan Permohonan Pindaan Pernyataan Tuntutan yang dimohon oleh Peguam Perayu adalah untuk membuat pindaan terhadap nama adik Perayu dan bukannya permohonan untuk meminda nama Perayu. Responden menyatakan penghakiman YA Hakim Bicara adalah berkenaan nama yang Perayu gunakan dalam Tuntutan Pengisytiharan Status Agama yang mana Perayu tidak menggunakan nama yang telah didaftarkan di Jabatan pendaftaran Negara.

[11] YA Hakim Bicara dalam Alasan penghakimannya di perenggan [9] menyatakan seperti berikut:

“.....Mahkamah mendapati bahawa permohonan yang dibuat oleh Plaintiff menggunakan nama asal bukan Islamnya iaitu Vishnuvarthan A/L kupusamy sedangkan dokumen pengenalan diri yang dilampirkan di dalam Pernyataan tuntutan Plaintiff adalah nama Islamnya iaitu Muhammad Narash Iman bin Abdullah.”

[12] YA Hakim Bicara seterusnya membuat dapatan di perenggan [14] Alasan Penghakiman dengan menyatakan “*Mahkamah seterusnya berpandangan bahawa tindakan Plaintiff memulakan tindakan di Mahkamah Yang Mulia ini menggunakan nama asalnya adalah bercanggahan dengan Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 yang menjadi peruntukan undang-undang yang dirujuk dalam isu pengenalan diri rakyat Malaysia.*”, dan seterusnya menolak Tuntutan yang difailkan Perayu.

[13] Setelah Kami membuat penelitian terhadap Alasan penghakiman YA Hakim Bicara, Kami berpandangan bahawa penolakan YA Hakim Bicara terhadap Tuntutan yang difailkan Perayu atas kegagalan Perayu menggunakan nama sebenar yang didaftarkan sebagaimana kehendak Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 ada asasnya. Ini kerana subperaturan 14 (2A) Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 menyatakan:

*(2A) Any person registered under these regulations who applies for a change of name under subregualtion (1) **shall not**, when a replacement identity card or as inserted in the chip of the government multi purpose card as the case may be is issued to him*

under this regulation, use his former name that appears on the reverse of the replacement identity card.

[14] Cuma persoalan yang wujud di sini sama ada wujud atau tidak peluang diberikan oleh YA Hakim Bicara kepada pihak Perayu bagi memperbetulkan kesilapan yang telah dilakukan Perayu tersebut sebelum penghakiman diputuskan.

[15] Penelitian Kami terhadap Nota Keterangan di muka surat 30 - 32 Rekod Rayuan, dapatan Kami kes Tuntutan Pengisytiharan Status Agama Perayu tersebut masih lagi berada pada peringkat awal sebutan dan belum ada Pembelaan difailkan oleh pihak Responden.

[16] Berkenaan dengan Pindaan Pernyataan Tuntutan, seksyen 80 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 menyebut:

Seksyen 80. Pindaan kepada saman atau pliding

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan Plaintiff meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

Berdasarkan peruntukan seksyen 80 ini, Mahkamah mempunyai kuasa untuk membenarkan apa-apa pindaan terhadap saman dan pliding pada mana-mana peringkat prosiding.

[17] Begitu juga peruntukan seksyen 5 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperihalkan tentang ketakpatuhan, seksyen tersebut memperuntukkan:

5. Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkannya adil.

[18] Berdasarkan peruntukan undang-undang yang Kami nyatakan di atas serta mengambilkira status kes ini yang masih di peringkat awal sebutan, Kami berpandangan bahawa YA Hakim Bicara sewajarnya demi memberi keadilan berdasarkan ruang yang diperuntukkan oleh undang-undang, memberi teguran dan peluang kepada pihak Perayu untuk membuat pindaan kepada saman dan pliding yang difailkan oleh Perayu. Apatah lagi dalam kes ini ada permohonan daripada Peguam Perayu untuk membuat pindaan terhadap pernyataan Tuntutan dan sewajarnya YA Hakim Bicara mempertimbangkan permohonan pihak Peguam Perayu tersebut berdasarkan peruntukan seksyen 80 di atas serta memberikan teguran kepada Perayu berkenaan penggunaan nama dalam pliding yang tidak tepat dan tidak teratur.

[19] Atas asas ini, kami bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa tindakan YA Hakim Bicara yang membuat penghakiman menolak tuntutan Plaintiff ketika kes masih di peringkat awal sebutan sebelum wujud apa-apa tindakan yang diambil oleh pihak Responden adalah sesuatu yang tidak wajar walaupun wujud asas untuk YA Hakim Bicara berbuat demikian.

Isu 2: Sama ada keputusan YA Hakim Bicara yang memerintahkan Perayu membayar kos sebanyak RM3000.00 kepada Responden adalah suatu keputusan yang wajar?

[20] Perayu menyatakan bahawa tindakan YA Hakim Bicara mengenakan kos sebanyak RM3000.00 ke atas Perayu adalah suatu tindakan yang tidak wajar kerana pihak Responden belum lagi mengambil apa-apa tindakan untuk memfailkan pembelaan.

[21] Responden dalam hujahannya telah merujuk seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

222. Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu.

[22] Responden menghujahkan berdasarkan peruntukan seksyen 222 di atas ia adalah kuasa budi bicara Mahkamah yang tidak terikat kepada sebarang syarat.

[23] Berkaitan isu kos ini, Kami telah membuat penelitian terhadap Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, dapatan Kami tiada sebarang ulasan dinyatakan oleh YA Hakim Bicara yang dijadikan asas kepada kewajaran kos RM3000.00 tersebut dikenakan kepada Perayu.

[24] Kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa penentuan kos adalah kuasa budi bicara Mahkamah namun ia perlu diasaskan kepada sandaran yang wajar dan sandaran tersebut perlu diulas oleh YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya. Tindakan YA Hakim Bicara mengenakan kos tanpa wujud sebaran alasan kewajaran jumlah amaun kos tersebut dikenakan adalah suatu tindakan yang tidak wajar dan Kami berpendapat dalam hal ini demi mewujudkan keadilan maka Kami perlu untuk campurtangan dalam isu tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

- [1] Perintah YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 18/11/2021 dalam kes Saman No.: 10100-043-0194-2021 adalah **DIBATALKAN**.
- [2] Perayu diperintahkan untuk membuat pindaan kepada Saman dan Pernyataan Tuntutan dengan memasukkan nama sebagaimana yang tertera dalam Kad Pengenalan Perayu.
- [3] Kes dikembalikan semula ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk pengurusan.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

(Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003)

.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

1000000

1000000